

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2096/2532

นางมา เข้มขาว

โจทก์

นายทา เข้มแดง กับพวก

จำเลย

นางมา เข้มขาว โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี หากปล่อยให้จำเลยทั้งสองชายที่ดินพิพาทไป
ในขณะนี้ จะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโปรดมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินพิพาท
ไว้ชั่วคราวก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 439 หมู่ที่
5 ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2520 และ
ให้จำเลยที่ 2 แบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง
ตามสิทธิของทายาทโดยธรรม ให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ 2,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91,94 แผ่นที่ 2) โดยศาลชั้น
ต้นได้สอบสวนคำร้องแล้ว จึงให้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 104)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จากการไต่สวนได้ความว่า จำเลยกำลังจะขายที่ดินพิพาทให้บุคคลอื่น เห็นเป็นการสมควร จึงห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว จากการไต่สวนได้ความว่า จำเลยกำลังจะขายที่ดินพิพาทให้บุคคลอื่น เห็นเป็นการสมควร จึงห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>